

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/6448

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – השוואת תהליכי המיון, השיבוץ, התקינה וההכשרה, המסלולים המקצועיים ואופקי הקידום לנשים וגברים), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 16 בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 16(1), במקום "עשרים וארבעה" יבוא "עשרים ושמונה".

2. תיקון סעיף 16א בסעיף 16א לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "תהליכי המיון, השיבוץ, התקינה וההכשרה, המסלולים המקצועיים ואופקי הקידום של יוצא צבא אשה יהיו שווים לאלה של יוצא צבא גבר; תהליכי ההכשרה יהיו משותפים ליוצא צבא גבר וליוצא צבא אשה, למעט במקרים חריגים, בנסיבות מיוחדות.";

(2) סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) – בטלים;

(3) בסופו יבוא:

"(ה) שר הביטחון ימציא לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אחת לחצי שנה, דין וחשבון על יישום האמור בסעיף זה, וכן ימציא העתקו של דין וחשבון זה לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת.

(ו) שר הביטחון יקים ועדה מייעצת כאמור בסעיף 53 למעקב אחר יישומו של סעיף זה; בוועדה המייעצת יהיה ייצוג לרשות לקידום מעמד האישה."

3. תחילה ותוקף (א) תחילתו של חוק זה ביום פרסומו.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתם של סעיפים 1 ו-2(2) לחוק זה 60 ימים לאחר שוועדת החוץ והביטחון של הכנסת והוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת פרסמו הודעה ברשומות שלפיה הן מאשרות כי יושמו הוראות סעיף 16א(א) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה.

¹ ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

דברי הסבר

מודל השירות כיום בצה"ל, מקורו בשנות החמישים של המאה הקודמת, והוא מתבסס על מיצוי כוח אדם בראש ובראשונה לפי מינו של המתגייס. יש לזנוח מודל זה ולעבור למודל של מיצוי כוח אדם על בסיס העיקרון של "האדם הנכון במקום הנכון". המשמעות היא שנדרשת השוואה מלאה בכל היבטי מודל הגיוס המבניים בו זמנית: אורך השירות, פתיחת מקצועות על פי קריטריונים מקצועיים רלוונטיים והשוואת פלטפורמת המיון. כן תתבצע האחדת הכשרות לכדי הכשרות משותפות, למעט במקרים חריגים. טיפול רק באחד מממדי השירות עלול להעמיק את הפער באופן שאינו תורם לשוויון שירות הנשים בצה"ל בכך שיעצים חובות ללא זכויות. מכאן, שנדרש לטפל בכול אחד מהממדים בעוצמות משתנות ומתאימות. שינוי במודל השירות יוביל לשיפור תפקודי, וכנובע מכך יהווה ערך מוסף עבור צה"ל בהיבטים של לגיטימציה חברתית כללית, ביסוס חווית ערך השירות עבור הפרט, ובאמצעותו הגברת המוטיבציה לשירות, מיצוי כוח האדם העומד לרשות הצבא וחיזוק מודל "צבא העם". מעבר לכך, לצה"ל תפקיד מרכזי בעיצוב זהותם של כל מתגייס ומתגייסת כאזרחי החברה וכן בעיצוב פני החברה הישראלית בכללותה. לפיכך להבטחת שוויון הזדמנויות אמיתי בצה"ל לנשים ולגברים יש השלכה על שוויון ההזדמנויות בחברה הישראלית אף לאחר תקופת השירות הצבאי.

כיוון שמדובר במהלך בעל משמעויות חברתיות עמוקות, החורגות מגדר צה"ל, חשוב שתהיה בקרה צמודה על יישום השינוי, כולל בקרה חיצונית לצה"ל, ולכן מוצע ששר הביטחון יגיש דוח לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אחת לחצי שנה, על יישום התיקון, וכן ימציא העתקו של דוח זה לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת, וכן שתוקם ועדה מייעצת לשר הביטחון למעקב אחר יישומו של סעיף זה, בהתאם לסעיף 53 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, אשר תכלול נציגות מטעם הרשות לקידום מעמד האישה.

עוד מוצע להתנות כל הארכה של שירות נשים בצה"ל ביישום מודל האחדה המתואר, על כל אופניו – תהליכי המיון, השיבוץ, התקינה וההכשרה, המסלולים המקצועיים ואופקי הקידום.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברות הכנסת מרב מיכאלי ורחל עזריה (פ/20/3196), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/21/412), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/22/920 ; פ/23/746), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/472) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/25/2041 ; הוסרה מסדר היום ביום י' באדר ב' התשפ"ד (20 במרץ 2024)).

הצעת החוק זהה לפ/2041/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ו (05.01.2026)

